

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 입찰참가자격 제한 부적정
2. 관계기관 : ○○DD원
3. 내 용

가. 업무개요

○○DD원에서는 객실 내 난방 시 소요되는 난방유의 원활한 공급 및 구매 비용 절감을 위하여 [표]와 같이 난방유 구매 단가계약을 체결하였습니다.

[표] 난방유 구매 단가계약 현황 (생략)

나. 관계법령 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제4조(구매 증대) 제2항에 따르면, 공공기관의 장은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제4조 제1항에 따라 기획재정부장관이 고시한 금액 미만의 물품 및 용역(제6조제1항에 따라 중소벤처기업부장관이 지정한 중소기업자간 경쟁 제품은 제외한다)에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 중소기업자와 우선적으로 조달계약을 체결하여야 한다고 규정되어 있습니다.

또한 같은 법 시행령 제2조의2(중소기업자와의 우선조달계약) 제1항제1호 및 제2호에 따르면, 추정가격이 1억원 미만인 물품 또는 용역(중소기업자간 경쟁 제품 제외)을 조달하려는 경우에는 소기업 또는 소상공인 간 제한경쟁입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 하며, 추정가격이 1억원 이상으로서 기획재정부장관이 고시하는 금액 미만인 물품 또는 용역을 조달하려는 경우에는 중소기업자 간 제한경쟁입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 한다고 규정되어 있습니다.

따라서 ○○○DD원은 입찰품목의 중소기업자간 경쟁 제품 해당 여부 등을 면밀히 검토하고 법령에 규정된 금액별 기준에 따라 제한경쟁입찰을 실시하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○DD원의 난방유 구매 단가계약 입찰현황을 확인한 결과, 난방유(부생연료유)는 중소기업자간 경쟁 제품에 해당되지 않고, 구매 계획 상 추정금액이 ##,###천원으로 추정가격이 1억원 미만에 해당되어 소기업·소상공인으로 입찰 참가자격을 제한하여야 함에도 입찰공고 3. 입찰참가자격에 '중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제2조 제1호 가목에 등록된 중소기업(조합은 제외)으로서 중소기업청 공공구매종합구매정보망(SMPP)에 관련기업 정보가 등록된 업체'로 입찰참가자격을 제한한 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

○○○DD원은 감사결과를 수용하면서 향후 입찰 공고 시 관련 법령 준수에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ㉠이사는

- 향후 동일사례 재발 방지를 위해 관련자에게 「주의」 조치하시기 바라며,
(주의)

○ ○○○DD원장은

- 입찰 공고 시 계약 관련 규정 및 법령을 준수하시기 바랍니다.(통보)